

M² SQUARE METER SARL

RC : 155495 | ICE : 003580341000023

IF : 66095125 | Patente : 45313804

APPT 15 IMM 12 LOT SIN AV. ALLAL EL FASSI · MARRAKECH · MAROC

CONTRAT DE BAIL D'HABITATION · 1 AN

Usage d'habitation principale · Droit marocain

Zwischen den Unterzeichnenden:

Der Vermieter:

Vor- und Nachname / Firmenname:

Personalausweis / Reisepass / RC:

Vollständige Adresse:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

nachfolgend "Der Vermieter" genannt,

Der/Die Mieter:

Vor- und Nachname des Hauptmieters:

Personalausweis / Reisepass:

Aktuelle Adresse:

Telefon:

E-Mail-Adresse:

Beruf:

Ggf. Mitmieter:

Vor- und Nachname / Personalausweis:

nachfolgend "Der Mieter" genannt,

Vermittler:

La société M² SQUARE METER SARL, agence immobilière immatriculée sous le numéro RC 155495 et ICE 003580341000023, représentée par ses co-gérants,

nachfolgend "Die Agentur" genannt,

Es wurde Folgendes vereinbart und festgelegt.

ARTIKEL 1 · BEZEICHNUNG DES MIETOBJEKTS

Der Vermieter vermietet an den Mieter, der annimmt, das nachstehend bezeichnete Mietobjekt:

Art des Objekts (Wohnung, Villa, Haus, Studio...):

Vollständige Adresse des Objekts:

Etage / Lossnummer:

Superficie approximative (m²) : _____ Nombre de pièces : _____

Nebenräume (Keller, Parkplatz, Terrasse...):

Grundbuchnummer / Katasterref.:

Le bien est loué pour usage d'habitation principale exclusivement, à l'exclusion de tout usage commercial, artisanal oder berufliche Nutzung, es sei denn, der Vermieter stimmt schriftlich zu.

ARTIKEL 2 · MIETDAUER

Dieser Mietvertrag wird für eine Dauer von einem (1) Jahr abgeschlossen, beginnend ab:

Date de prise d'effet : _____ Date d'échéance : _____

À l'expiration de la durée d'un (1) an, le bail sera reconduit tacitement pour une nouvelle période d'une (1) année, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au moins un (1) mois avant l'échéance. Le loyer applicable au renouvellement sera fixé dans les conditions prévues par la marokkanisches Recht.

ARTIKEL 3 · MIETZINS UND NEBENKOSTEN

Dieser Mietvertrag wird gegen einen monatlichen Mietzins in Höhe von erteilt und angenommen:

Loyer mensuel hors charges : _____ MAD (_____ dirhams)

Ce loyer est payable d'avance, le _____ de chaque mois, par virement bancaire sur le compte du Bailleur ou par tout anderer zwischen den Parteien vereinbarter Zahlungsweg.

En sus du loyer, le Locataire prend en charge, directement et à son nom, les abonnements et consommations d'eau, d'électricité, de gaz, d'internet et de téléphone, ainsi que la taxe d'habitation, les charges de copropriété qui lui incombent légalement en tant qu'occupant, et les charges d'entretien courant.

Révision du loyer : le loyer est fixe pour la durée d'un (1) an du présent bail. Toute révision ne pourra intervenir qu'à l'occasion du renouvellement, dans les conditions prévues par la législation marocaine applicable.

ARTIKEL 4 · KAUTION

À la signature du présent bail, le Locataire verse entre les mains du Bailleur, ou de l'Agence mandatée pour l'encaisser, eine Kaution in Höhe von:

Montant du dépôt de garantie : _____ MAD

Ce dépôt de garantie ne peut en aucun cas être imputé par le Locataire en paiement du dernier mois de loyer. Il sera restitué au Locataire dans un délai de trente (30) jours suivant la remise effective des clés et la signature de l'état des lieux de sortie, après déduction, le cas échéant, des sommes dues au Bailleur au titre de loyers impayés, de charges locatives non réglées ou de réparations locatives résultant de dégradations constatées lors de l'état des lieux de sortie und dem Mieter zuzurechnen sind.

ARTIKEL 5 · PROVISION

En rémunération de ses services d'intermédiation et de constitution du dossier locatif, les honoraires de l'Agence M² SQUARE METER wie folgt festgelegt:

Provision des Vermieters:

Provision des Mieters:

Ces honoraires sont dus et exigibles à la date de signature du présent bail. Ils ne sont pas remboursables en cas de résiliation anticipée du bail, quelle qu'en soit la cause.

ARTIKEL 6 · PFLICHTEN DES MIETERS

Der Mieter verpflichtet sich insbesondere zu:

- Occuper le bien loué paisiblement et en bon père de famille, à titre de résidence principale et exclusive, sans seine Bestimmung ändern zu dürfen;
- Régler le loyer et les charges aux termes convenus, sans compensation ni retenue, sauf cas prévus par la loi ;
- Entretenir le bien et effectuer les réparations locatives qui lui incombent, telles que définies par les usages et la anwendbares marokkanisches Recht;
- Ne pas effectuer de travaux de transformation, d'aménagement ou de modification du bien sans autorisation schriftliche Zustimmung des Vermieters;
- Permettre au Bailleur ou à ses représentants l'accès au bien pour les travaux urgents ou nécessaires, après accord préalable sur les horaires sauf urgence ;
- Ne pas sous-louer le bien, en tout ou en partie, ni céder le présent bail sans accord écrit et préalable du Bailleur ;
- Souscrire et maintenir en cours de validité une assurance multirisque habitation couvrant sa responsabilité locative, et en fournir l'attestation annuellement au Bailleur ;
- Restituer le bien en bon état de propreté et d'entretien, conforme à l'état des lieux d'entrée, à la fin du bail.

ARTIKEL 7 · PFLICHTEN DES VERMIETERS

Der Vermieter verpflichtet sich insbesondere zu:

- Délivrer au Locataire un logement décent, en bon état d'usage et de réparation, répondant aux normes minimales der Bewohnbarkeit;
- Assurer au Locataire la jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail ;
- Prendre en charge les grosses réparations et les travaux relevant de sa responsabilité, tels que définis par les Gepflogenheiten und anwendbares marokkanisches Recht;
- Restituer le dépôt de garantie dans le délai et dans les conditions prévus à l'Article 4 du présent bail ;
- Informer le Locataire de tout projet de vente du bien dans les délais légalement prévus.

ARTIKEL 8 · BESCHAFFENHEITSVERZEICHNIS

Un état des lieux contradictoire d'entrée sera établi et signé par les deux parties ou leurs représentants dûment bevollmächtigten Vertreter am Tag der Schlüsselübergabe. Dieses Beschaffenheitsverzeichnis ist Bestandteil dieses Mietvertrages.

Un état des lieux de sortie contradictoire sera établi dans les mêmes conditions à la date de restitution des clés. En Fehlen eines von beiden Parteien unterzeichneten Auszugsverzeichnisses wird vermutet, dass das Objekt in ordnungsgemäher Weise übergeben wurde. Der Vermieter erbringt den Gegenbeweis.

Toute dégradation constatée lors de l'état des lieux de sortie, excédant l'usure normale et résultant du comportement du Locataire ou de ses préposés, pourra être imputée sur le dépôt de garantie ou faire l'objet d'une action en Schadensersatz.

ARTIKEL 9 · KÜNDIGUNG

Der Mieter kann den Mietvertrag bei Ablauf der Vertragsdauer kündigen, indem er dem Vermieter ein registriertes recommandée avec accusé de réception, au moins un (1) mois avant la date d'échéance. En l'absence de congé dans ce délai, le bail sera reconduit aux conditions prévues à l'Article 2.

Le Locataire peut également résilier le bail avant son terme sous réserve du respect d'un préavis de deux (2) mois notifié au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné, le cas échéant, du règlement d'une indemnité forfaitaire d'un (1) mois de loyer brut à titre de clause pénale, sauf accord amiable contraire.

Le Bailleur ne peut mettre fin au bail avant son terme que dans les cas limitativement prévus par la loi marocaine applicable aux baux d'habitation.

En cas de résiliation pour manquement du Locataire à ses obligations, notamment défaut de paiement du loyer ou des charges, sous-location non autorisée, troubles de voisinage graves ou utilisation du bien à des fins non autorisées, le Bailleur pourra, après mise en demeure restée sans effet pendant quinze (15) jours, engager toute procédure judiciaire utile et réclamer, outre les loyers échus, une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

ARTIKEL 10 · VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

10.1 · Haustiere

L'introduction d'animaux domestiques dans le bien loué est soumise à l'accord écrit préalable du Bailleur. En cas d'accord, le Locataire demeurera seul responsable de tout dommage causé par ses animaux.

10.2 · Arbeiten des Vermieters

Le Bailleur se réserve le droit de faire exécuter des travaux d'amélioration, d'entretien ou de rénovation urgents, sous réserve d'en informer le Locataire avec un préavis raisonnable sauf urgence. Ces travaux ne pourront donner lieu à aucune diminution de loyer si leur durée n'excède pas quarante (40) jours.

10.3 · Versicherung

Le Locataire s'engage à assurer le bien loué pour les risques locatifs (incendie, dégâts des eaux, explosion) et à maintenir cette assurance pendant toute la durée du bail. Il devra produire annuellement au Bailleur une attestation

ANLAGE · EINZUGSVERZEICHNIS

Mietvertrag 1 Jahr

Adresse des Objekts:

Einzugsdatum:

Uhrzeit:

Relevé compteur eau : _____ Relevé compteur électricité : _____

Raum	Element	Zustand (Einzug)	Zustand (Auszug)
Eingang / Flur	Bodenbeläge		
	Wandbeläge		
	Eingangstür / Schloss		
Wohnzimmer	Bodenbeläge		
	Wand- / Deckenbeläge		
	Holzarbeiten / Fenster		
Schlafzimmer	Bodenbeläge		
	Wandbeläge		
	Fensterläden / Türen		
Küche	Boden- / Wandbeläge		
	Ausstattung (Schrank, Spüle...)		
Badezimmer	Boden- / Wandbeläge		
	Sanitäranlagen (WC, Dusche, Waschbecken)		
	Armaturen		
Gemeinschaftsflächen / Treppenhauseingang	allgemeiner Zustand		
Übergebene Schlüssel	Anzahl und Art		
Bemerkungen			

Fait à _____, le _____

Der Vermieter (Gelesen und genehmigt) Unterschrift:	Der/Die Mieter (Gelesen und genehmigt) Unterschrift:	M ² SQUARE METER · Intermédiaire Unterschrift und Stempel:
---	--	--